

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 419/2532
บริษัท ธนาคาร เอเชีย จำกัด
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 144, มาตรา 224, มาตรา 655, มาตรา 681, มาตรา 856

ป.วิ.พ. มาตรา 245, มาตรา 247

บทบัญญัติของกฎหมายเรื่องการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการคิดดอกเบี้ยทบต้นเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน คู่กรณีจะทำความตกลงยกเว้นหาได้ไม่ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีข้อหนึ่งมีข้อความว่า "เมื่อมีการหักทอนบัญชีเดินสะพัดและธนาคารได้เรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้แล้ว ลูกค้าก็ยังคงยอมรับผิดชำระดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนที่ปรากฏในบัญชีเดินสะพัดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ธนาคาร...และขอสงวนสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยทบต้นนับแต่วันผิดนัดขึ้นเป็นข้อต่อสู้ธนาคารด้วย"เป็นข้อสัญญาที่ตกลงยกเว้นบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อหักทอนบัญชีและเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดกันแล้ว หากยังมีหนี้ต่อกับธนาคารโจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องเพียงดอกเบี้ยธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีมีข้อความว่า การเบิกเกินบัญชีจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกันไว้ก็ได้สุดแต่ธนาคารโจทก์จะพิจารณาเห็นสมควร ไม่ใช่สัญญาที่มีเงื่อนไข ใช้บังคับได้ สัญญาค้ำประกันที่ไม่ระบุจำนวนหนึ่งของลูกหนี้ก็

มีผลใช้บังคับได้เมื่อหนี้ที่ค้ำประกันสมบูรณ์ ยกเว้นเรื่องการติดดอกเบี้ยยทบต้นหลังจากบัญชีเดินสะพัดได้เลิกแล้วเท่านั้น ผู้ค้ำประกันจึงต้องผูกพันตามสัญญาค้ำประกัน โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระหนี้ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เบิกเงินเกินบัญชี จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 เป็นผู้ค้ำประกัน เป็นการฟ้องให้ชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 1 และที่ 3 เท่านั้นที่ฎีกา เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยทุกคนต้องรับผิดชอบกว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนด ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยอื่นที่มีได้ฎีกาด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีและดอกเบี้ยยจำนวน 42 ล้านบาทเศษ โดยให้จำเลยที่ 2 - ที่ 6 รวมรับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ให้การว่าสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตกลงให้ติดดอกเบี้ยยทบต้นได้ตลอดจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะ จำนวนหนี้และดอกเบี้ยยที่โจทก์คิดไม่ถูกต้อง หนี้ขาดอายุความแล้ว สัญญาค้ำประกันเป็นโมฆะเพราะหนี้ที่ค้ำประกันไม่สมบูรณ์ จำเลยที่ 2 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 5 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ศาลชั้นต้นจึงสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 5 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ชำระหนี้จำนวน 21 ล้านบาทเศษพร้อมดอกเบี้ยยแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 6 รวมรับผิดชอบจำนวน 18 ล้านบาทเศษพร้อมดอกเบี้ยย จำเลยที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกาว่า ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี (เอกสารหมายเลข 5) ข้อ 1 ซึ่งมีใจความสำคัญว่าการขอเบิกเงินเกินบัญชีอาจจะมากหรือ

น้อยกว่าจำนวนที่ตกลงกันไว้ (9,000,000 บาท) ก็ได้ สุดแต่โจทก์จะพิจารณาเห็นสมควรเป็นเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น หาใช่เป็นเงื่อนไขอย่างที่ว่าทั้งสองฎีกาไม่ เพราะมิใช่ข้อความที่บังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคตและไม่แน่นอน ดังนั้นสัญญาข้อ 1 จึงมีผลใช้บังคับ หากเป็นโมฆะไม่

ปัญหาข้อ 2 ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าเป็นข้อสัญญาที่เคลือบคลุมนั้น เห็นว่าไม่มีบทบัญญัติหรือหลักกฎหมายใดที่กำหนดให้ถือว่าสัญญาหรือนิติกรรมที่มีข้อความไม่ชัดเจน หรือมีข้อความเคลือบคลุมสัญญาหรือนิติกรรมนั้นไม่มีผลใช้บังคับหรือตกเป็นโมฆะ เพราะข้อความในนิติกรรมหรือสัญญาที่ไม่ชัดเจนนั้นเป็นของธรรมดาที่พึงเกิดขึ้นกฎหมายจึงได้บัญญัติทางแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 10, 11 ฯลฯ ทั้งมิใช่เงื่อนไขบังคับก่อนอันจะสำเร็จหรือไม่สุดแต่ใจของลูกหนี้ ตามมาตรา 152 ด้วย

ส่วนที่ฎีกาว่า ความในสัญญา ข้อ 4 ที่ว่า โจทก์มีสิทธิที่จะอนุญาตหรือไม่ อนุญาตให้จำเลยที่ 1 เบิกเงินตามบัญชีหรือไม่ก็ได้ เป็นเงื่อนไขและเป็นไปไม่ได้นั้น เห็นว่า ความในสัญญาข้อ 4 มิใช่เงื่อนไขตามนัยที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว

สำหรับสัญญาข้อ 5 ซึ่งจำเลยทั้งสองฎีกาว่าตกเป็นโมฆะนั้นมีความว่า "ลูกค้าขอให้สัญญาว่า เมื่อมีการหักทอนบัญชีเดินสะพัดและธนาคารได้เรียกร้องให้ลูกค้าชำระหนี้แล้ว ลูกค้าก็ยังคงยอมรับผิดชอบดอกเบี้ยทบต้นตามจำนวนซึ่งปรากฏในบัญชีเดินสะพัดจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ธนาคารตามที่กล่าวไว้ในสัญญาข้อ 3 และขอสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยทบต้นนับแต่วันผิดนัดขึ้นเป็นข้อต่อสู้ธนาคารด้วย" เห็นว่าแม้โจทก์จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655วรรคสอง ก็ตาม แต่เมื่อมีการเลิก

สัญญาบัญชีเดินสะพัดและหักทอนบัญชีกันแล้ว โจทก์จึงไม่มีบัญชีเดินสะพัดที่จะคิด ดอกเบี้ยทบต้นได้ต่อไป หากยังมีหนี้ต่อกันโจทก์คงเรียกดอกเบี้ยตามธรรมดาได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ปัญหาวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่า คู่กรณีจะ ทำความตกลงยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวคือ ยอมให้มีการเรียกดอกเบี้ย ททบต้นต่อไปได้ แม้จะเลิกบัญชีเดินสะพัดระหว่างกันแล้วได้หรือไม่ ปัญหานี้ศาลฎีกา เห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการคิด ดอกเบี้ยทบต้นนั้น เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนคู่กรณี จะทำความตกลงยกเว้นหาได้ไม่ ดังนั้น สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารหมาย จ.8 ข้อ 5 จึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับฎีกาของจำเลยทั้งสองในปัญหาข้อนี้ฟัง ขึ้น

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.7 ไม่ สมบูรณ์ ไม่มีผลใช้บังคับ เพราะมิได้ระบุจำนวนหนี้ที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ของลูกหนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์นั้น เห็นว่า แม้หนังสือสัญญาค้ำประกันจะมีได้ระบุ จำนวนหนี้ของลูกหนี้ที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบไว้ ก็หาทำให้สัญญาค้ำประกันนั้น ไม่มีผลดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่ ดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่หนี้ในอนาคตและหนี้มี เงื่อนไขก็อาจจะมีการค้ำประกันได้ส่วนหนึ่งของจำเลยที่ 1 ตามบัญชีเดินสะพัดและ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารหมาย จ.5 นั้น คงเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ เว้นเฉพาะ เรื่องการคิดดอกเบี้ยทบต้นหลังจากบัญชีเดินสะพัดได้เลิกแล้วเท่านั้น จำเลยที่ 3 จึง ต้องผูกพันตามสัญญาค้ำประกันในหนี้ของจำเลยที่ 1 ตามนัยที่กล่าวแล้ว ฎีกาของ จำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า บัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ระบุลง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2518 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทบต้นรวม 20,621,205.88 บาท หลังจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทก์ได้ตกลงให้งดคิด

ดอกเบี้ย โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2524 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดตามหนังสือทวงถาม ฎีกาของจำเลย ข้อนี้ฟังขึ้น คดีนี้เป็นการฟ้องขอให้ชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้มีผลไปถึง จำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 20,621,205.88 บาท และในเงินจำนวนดังกล่าวนี้ให้จำเลยที่ 6 ร่วมรับผิดชอบเพียง 18,037,439.24 บาท กับให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และจำเลยที่ 6 ร่วมรับผิดชอบในดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 20,621,205.88 บาท และ 18,037,439.24 บาท ตามลำดับ นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2525 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ"

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>